

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1269/2532

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยการ จำกัด

โจทก์

นายเกษม เวชวิทย์ตระกูล กับพวก

จำเลย

นายเกษม เวชวิทย์ตระกูล จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ แต่บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ตั้งใจจะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกาที่ยื่นไว้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน

สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 5,624,353.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองจะชำระให้โจทก์เป็นงวด งวดละไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท ถ้าจำเลยทั้งสองผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีที่จำเลยทั้งสองชำระเงินให้โจทก์เพียง 300,000 บาท แล้วผิดนัดไม่ชำระเงินให้แก่โจทก์อีกเลย โจทก์จึงร้องขอต่อศาลขอให้ออกหมายบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยทั้งสองขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้โจทก์

วันที่ 26 มีนาคม 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึด คือที่ดินของจำเลยที่ 1 แปลงที่ 4 และที่ 5 ให้แก่ผู้แทนโจทก์ไปในราคา 420,000

บาท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 แปลงที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้แก่ผู้
ประมูลได้ไปในราคา 1,800,000 บาท

วันที่ 2 เมษายน 2530 จำเลยทั้งสองยื่นคำคัดค้านว่าราคาที่เจ้าพนักงานบังคับ
คดี ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไปนั้น ต่ำกว่าราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานที่ดินมากขอให้ระงับการขายทอดตลาดและดำเนินการขายทอด
ตลาดทรัพย์สินของจำเลยทั้งสองใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำคัดค้านไม่ปรากฏเหตุตามกฎหมายที่จะเพิกถอน
การขาย จึงไม่รับพิจารณา ยกคำร้องคัดค้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 105)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาเพียง 200 บาท จึงไม่คืนค่า
ขึ้นศาลชั้นฎีกาให้จำเลยที่ 1

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 เสียค่าขึ้นศาลชั้นฎีกามาเพียง 200 บาท จึงไม่คืนค่า
ขึ้นศาลชั้นฎีกาให้จำเลยที่ 1

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ